

### ▶ 柔軟な働き方を可能にする3つの制度

労働者の自主性を活かして柔軟な働き方を可能とする労働時間制度として、「高度プロフェッショナル制度」「裁量労働制度」「フレックスタイム制度」があります。

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制度は、高い専門能力を持っている労働者の多様なニーズに応え、働きやすい環境を提供する制度です。労働者の裁量性を高めることによってイノベーション（事業や技術の革新）を促し、企業の競争力を高めることを目的としています。

またフレックスタイム制度は、対象となる労働者に制限はありません。労働者自身が日々の始業・終業時刻や労働時間の長さを決められることによって、労働者のモチベーション（働く意欲）を高めるとともに、家庭と仕事の両立を図りやすくすることを目的としています。

### ▶ 長時間労働を進める制度ではない

いずれの制度も、労働時間規制の適用除外やみなし労働時間により、長時間働かせて、残業代を支払わないことを目的とする制度ではありません。

事業者は、制度の趣旨を十分理解して、労働者の裁量性を高め、働きやすい環境を整備することによって、より良い成果を目指す必要があります。

## 柔軟な働き方のための労働時間制度

### 目的

- ◎ 高い専門能力を有する労働者の多様なニーズに応え、働きやすい環境を提供。
- ◎ 労働者の裁量性を高め、イノベーションを促し、企業の競争力を高める。
- ✕ 長時間働かせて、残業代を支払わないことを可能にする。

#### 高度プロフェッショナル制度

高度の専門性を有する労働者が、その専門性を活かし、自律的に日々の働き方を決めて働く場合

⇒一般の労働時間規制の適用除外

\*高度プロフェッショナル制度の要件を満たすことが前提

#### 裁量労働制

専門性の高い労働者や企画部門の労働者が、業務の遂行方法を大幅にゆだねられて働く場合

⇒労働時間の算定に関して、みなし時間とする

\*裁量性が高いことが前提、労働時間規制は適用される

#### フレックスタイム制

日々の始業・終業時刻、労働時間の長さを労働者の決定にゆだねる

⇒一定の期間ごとに労働時間を清算、実際の労働時間に  
応じた賃金

⇒労働時間規制は、清算期間単位で適用される



## ▶ どんな労働者が対象になるのか

高度プロフェッショナル制度は、今回の法改正で新たに導入された制度です。これは高度の専門性を持つ労働者が、事業者の日々の労働時間管理の下で働くのではなく、本人がその専門性を活かし、自律的に日々の働き方を決めて働く場合、労働時間規制の適用を除外する制度です。

制度の対象は、金融商品の開発、金融商品のディーラー、アナリスト、コンサルタント、研究開発業務です。

これらの業務であって、かつその仕事の遂行が労働者の自主性にゆだねられている場合に、対象業務となります。

## ▶ 成果や業績が最低でも年収1075万円以上

高度プロフェッショナル制度の対象とする労働者については、事業者と労働者との間で各人の職務が職務記述書で明確に定められ、署名していることが必要となります。使用者が後から職務記述書に定めていない仕事を指示することは許されません。

制度の対象となる労働者の年収は、1075万円以上でなければなりません。これは年収が「确实」に1075万円以上と見込まれるということです。成果給や業績給部分を含めてもよいのですが、たとえ成果や業績が「最低」であっても、1075万円以上支払うものでなければなりません。

## 高度プロフェッショナル制度

## 対象業務

- 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められる業務。

※具体的には省令で、金融商品の開発、金融ディーラー、証券アナリスト、コンサルタント、研究開発が定められている。

- 業務の遂行の時間が労働者の自主性にゆだねられていること。

## 職務の明確性

- 各期ごとに、職務記述書で当該労働者の職務を明確に定めること。

○ 過大な業務量や期限の設定をしてはならない。

○ 事業者は、業務の都合などで、後から仕事を追加できない。

## 年収1075万円以上

- 年収は**确实に1075万円以上**となる必要がある。

○ 成果給・業績給の場合、最低評価でも1075万円以上であること。

○ 新たに適用する場合、従前の残業代込みの年収を下回るのは適切でない。

制度の対象や内容を  
しっかり把握しましょう





## ▶ 労働者の同意が必要

制度の対象にするには労働者の同意が必要です。希望者のみが対象で、同意しなかった人に不利益な取り扱いをしてはなりません。同意の有効期間は最長1年で、毎年、前年の働きぶりや成果を踏まえ、翌年の職務範囲と年収を定めることとされています。さらに、労働者が高度プロフェッショナルとして働いてみたら、想定とは違っていた、という場合は同意を撤回できます。同意と同意撤回の手続きは、労使委員会の決議で定めることとなっています。

## ▶ 健康確保のために必要な措置

事業者は、対象労働者の健康管理のため、事業場内外で働いた時間を合計した「健康管理時間」を把握しなければなりません。労使委員会の決議において、休憩時間などを除外できます。健康管理時間は、客観的なデータに基づいて把握しなければなりません。

労働安全衛生法において、対象労働者の健康管理時間が週平均40時間を超えた部分が月100時間を超えた場合、医師の面接を受けさせなければなりません。これは、罰則付きの義務規定です。

対象労働者には、4週間に4日、1年間に104日の休日を確保しなければなりません。この休日は「実際に休む」

ということで、企業が休日にしたものの、本人が自主的に働くということも許されません。

健康確保の措置についても、労使委員会で選択した措置を講ずることとされています（下の表参照）。

さらに、その事業場における健康管理時間の状況などに応じて、労使委員会の決議により、労働者の健康や福祉の増進のため必要な措置を講ずることとされています。年休以外の有給休暇の付与、健康診断の実施などが想定されています。

対象労働者からの苦情の処理のため、労使委員会の決議により、苦情処理手続きを設けることとされています。

## 労働者の同意

- 各期ごとに、**対象労働者の同意が必要**。
  - 同意をしなかった労働者に不利益な取り扱いをしてはならない。
  - 各期の途中でも労働者は同意を撤回できる。

## 健康管理時間の把握と医師の面接

- 客観的なデータに基づき、**健康管理時間を把握**しなければならない。
  - \*健康管理時間は在社時間と事業場外で働いた時間の合計。  
労使委員会決議で休憩時間等を除外できる。
- 健康管理時間が週平均40時間を超えた部分が月に100時間を超えた場合。
  - **医師の面接**を受けさせなければならない。

## 健康確保措置

- 4週に4日、1年に104日の休日**を確保すること。
  - \*休日労働させず、実際に休んだ日数である。



## ▶ 労使委員会の決議が必要

高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、事業場に労使委員会を設置し、その構成員の5分の4以上の賛成による決議が必要です。

労使委員会に関しては、その設置について監督署長に届けること、議事録を作成・保存することなどが定められています。

労使委員会の決議において、高度プロフェッショナル制度の対象業務、対象とする労働者の範囲、健康管理時間の把握方法、健康確保措置の内容、健康管理時間の状況に応じて講じる措置、同意の撤回手続き、苦情処理の措置、同意しないものを不利益に取り扱わないことなどを定めます。

この労使委員会の決議は、労働基準監督署に届け出る必要があり、届け出をしなければ、効力を発揮しません。

## ▶ 上司は労働時間にかかわる指示ができない

高度プロフェッショナル制度を導入した場合には、事業者は職務記述書で記載した範囲を超えて働かせることはできません。また、決議で定めた事項は確実に実施しなければなりません。これに反する運用が行われた場合には、適法な高度プロフェッショナル制度とは言えません。

また、高度プロフェッショナル制度を導入する場合、対

象労働者の上司に制度の趣旨、労使委員会の決議内容などを周知することが必要となります。

上司は、日々の始業・終業時刻や深夜労働、休日労働など、労働時間に関わる指示をしてはなりません。労働者の自由な働き方の裁量を奪うような要求や期限をつけることも許されません。このようなことがあると、適法な高度プロフェッショナル制度ではなくなり、法違反となります。

適切な運用が行われているか確認するため、事業者は6カ月ごとに、健康管理時間の状況と健康確保措置の実施状況を労使委員会で説明するとともに、労働基準監督署に届け出ることとされています。

## ● 次のうち、いずれかの措置を講じること。

- 11時間の勤務間インターバルを確保し、深夜業を月4回以下とすること。
- 健康管理時間を1カ月100時間または3カ月240時間以下とすること。
- 2週連続（労働者の希望により1週連続を2回）の休暇を付与。
- 健康管理時間の超過分が1カ月80時間を超えた場合等に医師の面談。

## ● 労使委員会決議で、労働者の健康や福祉の増進のため必要な措置を定める。

\* 年休以外の有給休暇付与、健康診断実施など

## 苦情処理

## ● 労使委員会決議で、苦情処理手続きを定める。

## 労使委員会決議

- 労使委員会において5分の4以上の賛成により必要事項に関する決議をすること。
- 労働基準監督署長に届け出ること。



### ▶ 専門業務型と企画業務型とは

裁量労働制度とは、労働時間の算定を、実際に働いた時間でなく、労使委員会などで定めた時間と「みなす制度」です。対象は、業務の遂行方法を大幅に委ねられ、日々の労働時間の指示を行われない労働者になります。裁量労働制度には、専門業務型と企画業務型があり、導入している企業は、専門業務型が1.8%、企画業務型が0.8%です。

専門業務型の対象業務は、新商品等の研究開発、システムエンジニア、記者、デザイナー、プロデューサー・ディレクターなど19業務です。

企画業務型は、事業運営の企画、立案、調査や分析の業務で、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしないものです。例えば、経営計画の策定、企業全体の営業方針・営業計画の策定業務などです。問題となった事案では、補助業務の担当者や、実際の営業担当者まで含めていた例などがみられるので注意が必要です。

### ▶ 導入の仕方

専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労働組合・過半数代表との労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要となります。労使協定においては、対象業務、業務の遂行手段、さらに時間配分につき具体的指示をしない

旨、対象労働者の健康・福祉確保措置、苦情処理措置、みなして算定することとなる具体的な時間数を定めます。

企画業務型を導入する場合には、労使委員会での5分の4以上の賛成による決議と、その決議の労働基準監督署への届け出が必要になります。

労使委員会の決議においては、対象業務と対象労働者の具体的範囲、対象労働者の健康・福祉確保措置、苦情処理措置、実施にあたり対象労働者の同意を得ること、および不同意を理由に不利益取扱をしないこと、決議の有効期間、記録の保存、みなして算定することとなる具体的な時間数を定めることとなります。

### 裁量労働制のポイント

#### 専門業務型

- 業務の性質上、業務遂行の手段・方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務。

\*省令で、新商品の研究開発、記者、デザイナー等19業務を定めている。

- 労使協定の締結・届け出により導入。
- 導入している企業割合は1.8%（平成30年就業条件総合調査）。

#### 企画業務型

- 事業運営の企画、立案、調査、分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分等に関して使用者が指示をしない業務。

\*経営計画の策定、研修計画の策定、財務計画の策定、営業方針等の策定等。

\*企画、立案等に係る業務でも、関係データの収集、帳簿作成その他の補助的業務は該当しない。

- 労使委員会における5分の4以上の賛成による決議・届け出により導入。
- 導入している企業割合は0.8%（平成30年就業条件総合調査）。



### ▶ 残業をしなくても、割増賃金を払う？

裁量労働制は、労使協定や労使委員会決議で、各業務に就く労働者が働いたとみなす具体的な労働時間を定めます。このみなし時間は、労働者の「労働時間の実態」に即したものにすることが基本です。

労働時間を完全に把握して平均する必要はありませんが、労使で話し合い、各業務の実態を踏まえ、適切な時間を決める必要があります。

対象労働者の健康と福祉を確保するため、労使協定か労使委員会決議で、労働時間の状況に応じて、インターバルの確保、労働時間の上限設定、特別な有給休暇の付与、健康診断の実施などのいずれかの措置を定める必要があります。

また労働時間規制の適用は除外されないため、みなし時間が法定労働時間を超える場合は、36協定と割増賃金の支払いが必要になります。この場合、残業をしない労働者がいても、法律上は、みなし時間は働いたことになるので、割増賃金を支払わなければ違法になります。

### ▶ 上司が指示してはいけないこと

裁量労働制度の対象の労働者に対しては、業務遂行の手段や時間配分、日々の始業・終業の時刻を具体的に指示す

ることはできません。

対象労働者の上司に対して、日々の仕事や働く時間を指示したり、一般の始業・終業時間の遵守を求めたりすることがないように、徹底する必要があります。

労働安全衛生法令が改正され、管理職などとともに裁量労働対象者について、客観的、その他適切な方法で労働時間の状況を把握しなければならなくなりました。そして週40時間を超える部分が月80時間を超えれば、申し出により、医師による面接指導を受けさせる必要があります。

### 裁量労働制の留意事項

- **業務遂行手段や時間配分などに関して、具体的な指示をしないこと。**
  - \*労働者に裁量性があることがみなし労働時間の適用の理由である。
  - \*始業・終業時刻を具体的に指示する事業場が多いが問題である。
- **対象労働者は裁量性を持って働くために、必要な知識・経験を有すること。**
  - \*企画裁量型の対象者は少なくとも**勤続3年以上の経験**が必要。
- **労使委員会決議等で定めるみなし時間は、ある程度実態に即した時間であること。**
  - \*ある程度残業があるにもかかわらず所定労働時間とみなすものは不適切。
- **みなし時間は、1日当たりの労働時間を算定するもの。**
  - 所定休日に働いた場合、みなし時間分の時間外労働となる。
  - 法定休日には適用されないので、実際働いた時間の休日労働となる。
- **健康管理時間を把握して、その状況に応じて、健康確保措置を講じること。**
  - 週40時間を超える部分が月80時間以上 ➡ 医師の面接指導
  - 労使委員会決議等で定める措置
- **みなし時間が法定労働時間を超える場合には、36協定の締結・届け出、割増賃金の支払いが必要。**
  - \*法定上限月45時間等を超える場合は、働き方の見直しが必要。



## ▶ コアタイム以外は労働を指示できない

フレックスタイム制は、清算期間、コアタイムなどの要件の下で、労働者が日々の始業・終業時刻を決めて働く制度です。労働者の選択により、1日8時間、週40時間を超えて働いた日や週があっても、清算期間で週平均40時間を超えなければ、法定時間外労働になりません。

これまで清算期間は最長1カ月でしたが、今回の改正で最長3カ月になりました。清算期間が1カ月以内ならば労使協定で導入できますが、1カ月を超え3カ月以内の場合は、労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要です。

日々の始業・終業時刻と労働時間は、労働者が自由に決められます。会議など、企業が必ず働かせたい時間帯があれば、あらかじめコアタイムを設定する必要があります。上司はコアタイム以外に働くことは指示できません。この点は、上司に徹底しておく必要があります。

## ▶ 新たに導入された所定労働日方式

所定の労働時間は、清算期間を通じて週平均40時間以内で定めるのが原則です。今回の改正で、労使協定によって、清算期間内における所定労働日数に8時間かけた時間数とすること（所定労働日方式）が可能になりました。

例えば、3月など暦日数が31日ある月で土・日が8日しか

なければ、 $23 \times 8 = 184$ 時間とするものです。労使協定がなく、原則の場合は177時間以下にしなければなりません。

清算期間に実際に働いた時間が、週平均40時間を超えれば、法定時間外労働となります。所定労働日方式では、清算期間における所定労働日 $\times$ 8時間を超えた部分が法定時間外労働となります。曜日の関係で週平均40時間を超えなくても法定時間外労働になるので注意が必要です。

また、清算期間が1カ月を超える場合には、清算期間全体では週平均40時間以内であっても、1カ月平均50時間を超える場合には、超えた部分は法定時間外労働となります。

## フレックスタイム制のしくみ

## 清算期間の延長

最長1カ月



最長3カ月

## 清算期間が1カ月を超える場合の要件

- 1カ月ごとの期間の労働時間が週平均50時間を超えないこと。  
\* 超えた場合は時間外労働となり、36協定、割増賃金が必要。
- 清算期間より働いた期間が短い労働者には、週平均40時間を超えた時間に対して、割増賃金を支払うこと。
- 労使協定を労働基準監督署に届け出ること。

## 清算期間における労働時間の決め方

- これまで、清算期間における労働時間の上限は、 $(40/7) \times$  当該清算期間の暦日数
- あらたに、労使協定で定めた場合は、 $8 \times$  当該清算期間の所定労働日数（週5日制相当であること）  
\* 1カ月単位の場合、曜日の関係で、平均週40時間超えも可能に



## 1年単位の変形労働時間制

### ▶ 仕事の繁閑でメリハリをつける

高度プロフェッショナル制度などのほかに、1日8時間、1週40時間を超えて働かされる制度として、「変形労働時間制」があります。

1カ月単位の導入企業が22.3%、1年単位の導入企業が35.3%です。1カ月単位は、交代制職場や特定の時期（月末など）が忙しい職場で利用されています。

1年単位は、業務の繁閑に応じ、あらかじめ所定労働時間や所定休日を調整して、繁忙期の残業を減らし、年間を通じた総実労働時間を減少させるのが目的です。つまり仕事の繁閑で、メリハリをつけるということです。

なお、変形労働時間制は、日々の労働時間は、就業規則や期間ごとの指定によって事業者が定めるので、労働者の裁量を高めるための制度ではありません。

### ▶ 労働時間を減らすように運用する

1年単位の変形労働時間制を導入する場合には、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

労使協定では、対象労働者の範囲、変形制の期間と起算日、所定労働日と、その所定労働時間、協定の有効期間などを定めます。この場合に、変形制の期間を通じた所定労働時間は1週平均40時間以下、1日は10時間以下、1週は

52時間以下、連続労働日は6日以下などの限度があります。

労使協定で定めた範囲内ならば、1日8時間、1週40時間を超えても法定時間外労働にはなりません。なお閑散期には、1日8時間、1週40時間以内であっても、変形期間を通じて週平均40時間を超える部分は、法定時間外労働になるので注意が必要です。

この制度は、あらかじめ業務の繁閑に応じて労働時間を設定するので、残業をなくし、年間総実労働時間を減らすように運用されることが望まれます。

### 1年単位の変形労働時間制

業務の閑散期  
所定労働時間短縮・所定休日増加

業務の繁忙期  
所定労働時間延長・所定休日削減

年間総実労働時間縮減  
繁忙期の残業縮減

- 労使協定の締結・届け出
- 労使協定であらかじめ所定労働日及び所定労働日ごとの労働時間を定める
- 対象期間を通じて、所定労働時間は、平均1週あたり40時間以下
- 変形制の対象期間の労働日数の限度は、1年あたり280日
- 連続して労働させることができる日数の限度は、6日
- 1日の所定労働時間の限度は、10時間
- 1週間の所定労働時間の限度は、52時間
- 連続して1週間の所定労働時間が48時間超の限度は、3週間



## 高度プロフェッショナル制度検討のための チェックポイント

### 基本姿勢

- ☒ 高度プロフェッショナル制度の導入によって、事業者が、労働時間規制とかかわりなく、労働者を自由に働かせようとしていないか  
⇒この制度は、労働者が専門性を活かし自律的に働く制度で、事業者は働く時間などを指示できない。
- ☒ 制度の導入で、働き方を変えぬまま、残業代を減らそうと考えていないか  
⇒この制度は、働き方の選択で賃金が減ることの内容に適正な処遇を確保する考え方で制度設計されており、残業代を減らすためのものではない。  
⇒制度導入にあたっては、労使委員会で、この考え方に即して、賃金制度、賃金水準を十分に検討する必要がある。
- ☒ 高プロ制度は働き方を労働者の自主性にゆだねるので、長時間労働やその結果としての健康障害に関して、雇用主の責任はないと考えていないか  
⇒この制度の労働者にも、労働安全衛生法や労働契約法による事業者の安全配慮義務はある。

### 対象業務

- ☒ 高プロ制度の対象として定められている5業務に該当しているか  
⇒対象業務は、次の5業務に限定されており、専門性が高くても、該当しなければ対象にできない。
  - 金融商品の開発業務
  - 資産運用・証券取引の業務
  - 証券アナリストの業務

- コンサルタントの業務
- 研究開発の業務

- ☒ 金融商品の開発業務の場合、金融工学、統計学、数学、経済学等の知識を活用した確率モデルの作成・更新、シミュレーションの実施・検証等を駆使する業務か  
⇒金融商品の販売・提供・運用の企画立案、アクチュアリーが通常行う業務、既存商品の組み合わせのみの開発、専らデータ入力・整理の業務などは対象とならない。
- ☒ 資産運用・証券取引の業務の場合、金融知識等を活用し、自らの投資判断によって、資産の運用を行う業務、有価証券の売買等の取引を行う業務か  
⇒資産運用会社等のファンドマネージャー、トレーダー、証券会社等のディーラーの業務は該当する。  
⇒投資判断を伴わない顧客からの注文の取り次ぎ、ファンドマネージャー等からの指示を受けて行う業務、金融機関の窓口業務、個人顧客に対する金融商品の販売・勧誘、金融市場に張り付いて行う業務、指示された取引額・量を処理するために取引を継続しなければならない業務、金融機関以外の会社における自社資産の管理・運用などは対象とならない。
- ☒ 証券アナリストの業務の場合、有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用した分析、分析結果に基づく評価、評価結果に基づく運用担当者等への助言、投資判断レポートの作成等の業務か  
⇒一定の時間を設定して行う相談業務、専らデータの入力・整理の業務は対象とならない。
- ☒ コンサルタントの業務の場合、顧客の事業運営に関する重要事項に関する調査・分析を行い、事業・業務の再編、社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案の提案、



実現に向けた支援を行う業務か

⇒調査・分析のみを行う業務、助言のみを行う業務、専ら顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務、個人顧客に対する助言、商品・サービスの営業として行う業務、上席の指示などにより時間配分などの裁量がないチームメンバーとしての業務、サプライヤーの代理店に対する助言・指導は対象とならない。

- ☒ 研究開発の業務の場合、専門的・科学的知識・技術を有する者により、新たな技術の研究開発、新たな技術を用いた管理方法の構築、新素材・新型モデル・新型サービス研究開発の業務であるか

⇒上司の指示などでスケジュールが決められる業務、技術的改善を伴わない業務、既存技術等の単なる組み合わせの業務、他社のシステムの単なる導入の業務、既存の生産工程の維持・改善の業務、検査・品質管理の業務、特許等の事務、既知の技術による指導、実験準備等の業務は対象とならない。

対象労働者の年収

- ☒ 対象労働者の範囲について、職務範囲が明確に定められ、年収見込みが1075万円以上である者か

⇒決議においては、それぞれの事業場の実態や対象業務の性質等を踏まえて、高度プロフェッショナル制度の対象とすることが適切な者を定める必要がある。その際、一定の職務経験、資格などを要件とすること、年収を1075万円より高く設定することなども考えられる。

年収1075万円以上の確保

- ☒ 対象労働者は、年収の見込みが1075万円以上の人であるか

⇒就業規則・労働契約によって支払われることが確実に見

込まれる賃金が1075万円以上でなければならない。

- ☒ 年収の見込みに、勤務成績、成果、業績によって支払われる賞与、手当等を含めていないか

⇒賞与、業績手当等は、最低保証額がある場合以外算入できない。

⇒前年実績等を用いることはできない。

- ☒ 制度の対象にする際に、賃金が減少していないか

⇒制度適用によって、適用前の残業手当などを含めた賃金に比べて、賃金が減らないようにすることが必要である。

職務の明確化

- ☒ 対象労働者の職務を明確に記載した職務記述書を示し、労働者に署名をさせることができるか

⇒当該労働者の業務内容、責任の程度、職務で求められる成果の水準が具体的に記載しなければならない。

なお、水準は、できる限り客観的なものとするのが求められる。

- ☒ 職務内容は働き方の裁量を失わせるような業務量や成果を求めるものとならないか

⇒実質的に裁量性を失わせるようなものは許されない。

- ☒ 職務記述書に記載した職務以外のものを事業者、上司の指示で付け加えるような運用にならないか

⇒あらかじめ定めた職務に限定される。

具体的な業務指示をしない

- ☒ 対象労働者について、通常の所定労働日や始業・終業時刻は適用しないことを明確にできるか

⇒高プロ制度は労働日や労働時間を労働者の選択にゆだね、あらかじめ定めた職務の遂行を求めるものであり、事業者が働く日や時間を指定することはできない。



- ☒ 対象労働者の上司に対して、高プロ制度を理解させ、業務の追加をしないこと、業務遂行方法について具体的指示をしないこと、働く日や時間を指示しないことを徹底できるか

⇒この制度が適切に運用されるには、上司の理解、適切な対応が不可欠である。

⇒なお、業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示すること、中間報告を受けて基本的事項の変更を指示することは可能である。

高度プロフェッショナル制度は、決して労働者を長時間働かせるための制度ではありません





## 裁量労働制に関する チェックポイント

### 基本姿勢

- ☒ 裁量労働制の導入によって、事業者が、労働時間規制とかわりなく、労働者を自由に働かせようとしていないか  
⇒業務遂行方法や日々の労働時間を労働者の裁量にゆだねる制度であり、事業者が働く時間などを指示できない。
- ☒ 裁量労働制の導入によって、働き方を変えないまま、残業代を減らそうと考えていないか  
⇒労働の実態を踏まえて、労使委員会・労使協定で定めた時間働いたものとみなす制度であり、残業代を減らすためのものではない。
- ☒ 裁量労働制は働き方を労働者の自主性にゆだねる制度なので、長時間労働やその結果としての健康障害に関して、雇用主の責任はないと考えていないか  
⇒裁量労働制の労働者についても、労働安全衛生法や労働契約法による事業者の安全配慮義務はある。

### 制度導入まで

#### 専門業務型の導入手続き

- ☒ 労使協定を締結して、様式第13号により、労働基準監督署長に届け出ているか  
⇒専門業務型の導入には、労使協定の締結・届け出が必要。  
⇒届け出ないと効力はなく、各労働者の実際の労働時間による労働時間管理が必要になる。
- ☒ 労使協定で、必要な事項が定められているか  
⇒労使協定で定める事項は次の通り（内容はそれぞれの項目を参照）。
  - 対象業務

- 業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしない旨
- 1日当たりの労働時間としてみなす時間
- 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
- 苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
- 協定の有効期間
- 労働者ごとに講じた健康・福祉、苦情処理に関する措置の記録を協定の有効期間およびその期間満了後3年間保存する旨

### 専門業務型の対象業務

- ☒ 対象業務は、専門業務型裁量労働制の対象として定められている19業務に該当しているか  
⇒専門業務型裁量労働制の対象は、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項で定める業務及び同項に基づき厚生労働大臣が指定する業務（平成9年2月14日労働省告示第7号参照）に限定されている。  
⇒専門性が高い業務であっても、19業務に該当しなければ、対象にできない。
- ☒ 対象労働者の業務内容は、労働基準法施行規則第24条の2の2第2項等で具体的に規定されている業務に該当しているか。対象業務以外の業務が含まれていないか  
⇒例えば、システムエンジニアの業務は、「情報処理システム（電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。）の分析又は設計の業務」であり、プログラマーの業務は含まれない。  
⇒デザイナーの業務は、「衣服、室内装飾、工業製品、広告



等の新たなデザインの考案の業務」であり、考案されたデザインに基づき、単に図面の作成、製品の制作等の業務を行う者は含まれない。

⇒疑問がある場合には、施行規則・告示の文言や施行通知を確認する必要がある。

⇒また、労働者の業務内容に対象業務と対象でない業務が混在している場合は、当該労働者は対象とならない。

#### 専門業務型の対象労働者

☒ 対象労働者は、当該専門業務を遂行する十分な専門知識を有しているか

⇒裁量労働制では、労働者が自らの判断で業務遂行方法を決めて、業務を行うので、それに必要な専門知識を有していなければならない。

⇒例えば、入社1年目で記者の職に従事している場合に、上司・先輩の指導を受けながら業務を行っているような人は対象とならない。対象労働者は、専門的業務を1人で遂行できる能力がある人に限られる。

#### 企画業務型の導入手続き

☒ 労使委員会で委員の5分の4以上の多数による議決による議決をし、労働基準監督署に届け出ているか

⇒企画業務型の導入には、労使委員会の議決・届け出が必要。

⇒届け出ないと効力はなく、各労働者の実際の労働時間による労働時間管理が必要になる。

☒ 労使委員会決議で、必要な事項が定められているか(内容はそれぞれの項目を参照)

⇒労使委員会決議事項は次の通り。

- 対象業務
- 対象労働者
- 1日当たりの労働時間としてみなす時間

- 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康および福祉を確保するための措置の具体的内容
- 苦情の処理のため措置の具体的内容
- 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならない旨および不同意の労働者に対し不利益取り扱いをしてはならない旨
- 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を決議の有効期間中およびその満了後3年間保存する旨

#### 企画業務型の対象業務

☒ 企画業務型を導入している事業場は、本社・本店、あるいは、事業運営に大きな影響を与える決定が行われる事業場か

⇒企画業務型は、本社・本店以外では、企業全体の業務運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場(第2本社など)、本社・本店の具体的な指示を受けず、独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等に限られる。

⇒本社等の具体的な指示を受けて業務を行う支店、営業所は対象にならない。

☒ 対象労働者の業務内容は、事業運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務か、それ以外の業務が含まれていないか

⇒対象業務は、企画、立案、調査、分析に限られており、これ以外の業務を行う労働者は対象にならない。

⇒企画部門に属する労働者であっても、補助的な業務、実施業務を担当する者は対象とならない。

⇒例えば、企画部門の庶務担当、人事部門で人事記録作成、研修部門での研修講師などの担当、営業企画部門で自ら営業も担当する者などは対象とならない。



### 企画業務型の対象労働者

- ☒ 対象労働者は、当該企画業務を遂行する十分な専門知識を有しているか  
⇒裁量労働制では、労働者が自らの判断で業務遂行方法を決めて、業務を行うので、それに必要な職務経験を有していなければならない。  
⇒目安として、3ないし5年程度の職務経験が必要であり、例えば、総合職採用であるとして、新入社員を対象にすることはできない。

### みなし時間の設定（共通）

- ☒ 労使委員会決議・労使協定において、1日当たりのみなし労働時間を決めているか  
⇒裁量労働制は、法定休日以外の日に働いた場合について、その日の労働時間を1日単位でみなし時間で算定するものである。  
⇒したがって、労使委員会等で定めるみなし時間は1日当たりでなければならない。例えば1日9時間というように定める。  
⇒1カ月当たりの残業時間を、例えば、30時間というように定めることはできない。
- ☒ 1日当たりのみなし時間は、当該業務に従事している労働者の労働時間の状況を踏まえて、労使で十分話し合っているか  
⇒みなし時間の設定は、労働時間を正確に把握して平均する必要はないが、実際の労働時間の状況を踏まえたものでなければならない。そのため、実情をよく知っている労使の話し合いで決めることとした。
- ☒ ある程度残業があるにもかかわらず、所定労働時間とみなす協定となっていないか  
⇒裁量労働制は、実際には所定労働時間を超えて働いてい

るのにも関わらず残業代を支払わずに済ませる制度ではない。ほとんどの労働者がある程度残業をしている状況ならば、所定労働時間とみなすのは不適當である。

- ☒ 同じ事業場で複数の裁量労働制の対象業務がある場合に、業務ごとの労働時間の状況に差があるにもかかわらず、すべて同じみなし時間としていないか  
⇒業務ごとに違いがあるのであれば、それぞれごとの、実態に応じてみなし時間を設定しなければならない。

### 健康福祉確保措置（共通）

- ☒ 労使委員会決議・労使協定において、健康・福祉確保措置として、具体的なものが定められているか  
⇒当該事業場の対象労働者の勤務状況を踏まえて、必要である健康・福祉確保措置を定めなければならない。
  - 健康確保措置のリスト
  - 一定時間を超えた労働者に対する医師の面接指導
  - 1カ月における深夜業の回数制限
  - 一定の勤務間インターバルの確保
  - 勤務状況・健康状態に応じた代償休日・特別休暇
  - 勤務状況・健康状態に応じた健康診断
  - 年休の連続取得促進
  - 心とからだの健康相談窓口設置
  - 勤務状況・健康状態に配慮した配置転換
  - 産業医等による助言・指導、保健指導
- ☒ 労使委員会決議、あるいは労使協定において、対象労働者の勤務状況およびその健康状態に応じて、当該労働者への裁量労働制の適用について必要な見直しを行う旨を定めているか  
⇒裁量労働制は、業務遂行方法や労働時間について、労働者の裁量にゆだね、自律的で効率的な働き方を目指す制度であるが、労働者の中には、長時間労働をいとわないなど、制度の趣旨に即した働き方に適さない者もいる。



そのような労働者は、事業者が労働時間管理を行い、健康確保を図る必要があるので、このような仕組みを入れることが望ましい。

#### 苦情処理（共通）

- ☒ 労使委員会決議・労使協定において、対象労働者からの苦情の申し出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲などが定められているか
  - ⇒労働者が制度に関して不満がある場合に、容易に苦情相談ができるように、窓口、担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を具体的に定める必要がある。
  - ⇒取り扱う苦情の範囲には、対象労働者の評価制度、賃金制度なども含めることが適当である。

#### 対象労働者の同意（企画業務型）

- ☒ 労使委員会決議において、本人の同意が必要であること、同意の手続き、不同意の場合に不利益取扱いしないことを定めているか
  - ⇒決議内容として義務付けたことによって、企画業務型は本人同意を要件とすることとしたものである。決議にこの旨の定めがない場合には有効な決議とならない。
  - ⇒同意の手続きにおいては、制度の概要、評価制度、賃金制度、同意しない場合の配置及び処遇などを明示することとすることが適当である。
  - ⇒また、同意は、決議の有効期間ごとに行うべきである。
- ☒ 制度の適用にあたっては、対象労働者から、個別に同意を得ているか
  - ⇒労働協約や就業規則による包括的同意では不十分である。

#### 有効期間（共通）

- ☒ 労使委員会決議・労使協定の有効期間として具体的な期間が定められているか

⇒裁量労働制の運用状況を踏まえて、労使で、定期的に、制度の評価、見直しに関して話し合うことが必要であるので、有効期間は3年以内とすることが適当である。

#### 労働基準監督署への届け出

- ☒ 労使委員会決議・労使協定を労働基準監督署に届け出ているか
  - ⇒決議・協定は、所定の様式によって、労働基準監督署に届け出なければならない。
  - ⇒届け出をしていないと効力はなく、みなし時間による労働時間の算定はできない。

#### 労使委員会決議・労使協定の周知

- ☒ 労使委員会決議・労使協定を労働者に周知しているか
  - ⇒事業者は、労使委員会決議・労使協定を労働者に周知する義務がある。
  - ⇒これは、対象労働者に限らず、すべての労働者に対する周知である。

#### 36協定の締結・届け出

- ☒ 8時間を超えているみなし時間としている場合について、36協定を締結・届け出しているか
  - ⇒裁量労働時間制は、労働時間の算定の制度であり、みなし時間で算定した結果、法定労働時間を超えることとなる場合には、別途、36協定の締結・届出が必要である。
  - ⇒例えば、みなし時間が9時間であれば、36協定で1日の限度を1時間、1カ月、1年の限度は所定労働日数等を勘案した時間数とする必要がある。
- ☒ 所定労働日以外の勤務を許容している場合、36協定を締結・届け出しているか
  - ⇒週に6日勤務した場合には、（みなし時間×6）時間働いたものとみなされる。したがって、仮にみなし時間が8



時間であっても、週8時間の時間外労働をしたことになるので、36協定では、1日の限度0時間、1カ月の限度8時間×所定休日労働を許容する日数とする必要がある。

- ☒ 法定休日の勤務を許容している場合、36協定で休日労働について協定しているか

⇒みなし労働時間は、法定休日には適用されないで、法定休日に働くことを許容している場合には、36協定で休日労働について協定する必要がある。

### 制度の運用

#### 業務遂行・時間配分に関する裁量の確保

- ☒ 対象労働者について、通常の始業・終業時刻は適用しないことを明確にしているか

⇒裁量労働制は、日々の労働時間の配分の決定を労働者にゆだねる制度であり、通常の始業・終業の時刻を適用することはできない。制度として明確にしておく必要がある。

⇒また、始業時刻にいないことなどを人事評価においてマイナス評価することも適当でない。

- ☒ 対象労働者の上司に対して、裁量労働制を理解させ、業務遂行方法について具体的指示をしないこと、日々の働く時間やいわゆる残業を指示しないことを徹底しているか

⇒裁量労働制が適切に運用されるためには、上司の理解、適切な対応が不可欠である。

⇒なお、上司が具体的な指示をしなければ業務に支障が生じるような職場・業務は裁量労働制に適さないで、見直しが必要である。

#### 労働時間の算定と割増賃金の支払い

- ☒ 各月ごとに、出勤日を確認して、みなし時間×出勤日によって、その月の労働時間を算定しているか（週1日ないし4

週4日の法定休日が確保されている場合）

⇒みなし労働時間は、1日当たりの労働時間の算定なので、出勤日を掛けて、週、月、年の労働時間を算定する。

⇒例えば、週休2日制、みなし時間9時間の事業場で、土曜日に出勤して6日働いた場合は、9時間×6日＝54時間働いたと算定することとなり、時間外労働は14時間となる。

⇒仮に、土曜日は残務処理で半日しか働かなくても、法律的には9時間働いたことになる。

⇒また、仮に、みなし時間が8時間の場合にも、6日働いた週は8時間の時間外労働となり、その分の割増賃金の支払いが必要である。

- ☒ 法定休日に働いた場合には、法定休日における実際の労働時間を客観的に把握した上で、法定休日労働として割増賃金を支払っているか

⇒みなし労働時間は、法定休日には適用されないで、実際に働いた時間を把握しなければならない。

- ☒ 深夜時間（午後10時から午前5時まで）に実際に働いた時間を把握し、その時間数に応じた深夜割増賃金を支払っているか

⇒深夜業の割増賃金の規定は、みなし労働時間の場合にも適用されるので、実際の労働時間を把握し、割増賃金を支払わなければならない。

#### 労働時間の状況の把握

- ☒ 労働者ごとに、労働時間の状況を把握しているか

⇒労働時間の状況は、対象労働者の健康確保措置を講じるために必要であるとともに、労働安全衛生法において把握が義務付けられている。

- ☒ 労働時間の状況の把握は、客観的な方法で行っているか

⇒原則として、タイムカードによる記録、パソコンのログイン・ログアウトの記録、事業者の現認等の客観的な方



法で行わなければならない。

⇒労働者の自己申告による把握は、やむを得ない場合に限られる。

- ☒ やむを得ず自己申告制とする場合に、適正な申告が行われ、労働時間の状況を把握できるようにしているか

⇒適正な自己申告がなされるよう、次のような対応が必要である。

- 労働者に労働時間の状況を正しく記録し、適正に自己申告するよう十分説明する。
- 管理者に自己申告制の適正な運用等について十分説明する。
- 自己申告と実際の労働時間の状況について、必要に応じ実態調査し、所要の補正をすること。
- 事業場内にいる時間等であって自主申告で除外した時間について、労働者から適正に報告されているか確認すること。その際、自主的な研修等と報告された時間が、実際には事業者・上司の指示によるものでないか確認すること。
- 労働者が自己申告できる労働時間の状況に上限を設けるなど適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

#### 健康・福祉確保措置

- ☒ 各労働者の勤務状況や健康状態を把握しているか  
⇒労働時間の状況は労働安全衛生法によって把握が義務付けられているが、適切な健康・福祉確保措置を講じるためには、労働時間の状況を含めた勤務状況や健康状況を把握することが必要である。  
⇒定期的に労働者の健康状態をヒアリングするなどの適切な対応が求められる。
- ☒ 労使委員会決議・労使協定で定めた健康・福祉確保措置を講じているか

⇒決議・協定で定めている健康・福祉確保措置は確実に実施しなければならない。

⇒各労働者の勤務状況や健康状態に応じて講じる措置については、適切に状況を把握した上で、定められた措置を講じなければならない。

⇒相談窓口の設置など、状況にかかわらず講じる措置は、必ず実施しなければならない。

- ☒ 勤務状況・健康状態を把握し、制度全体の運用状況を評価しているか。その結果、制度の見直しが必要ではないか  
⇒個別の労働者への対応では解決できない状況であれば、制度全体の見直しを検討する必要がある。

#### 苦情処理の実施

- ☒ 労使委員会決議・労使協定で定めた苦情処理制度を設け、対象労働者に周知し、苦情の申し出があった場合には、迅速・適切に対応しているか  
⇒苦情処理制度は対象労働者が躊躇なく利用でき、問題を迅速に解決するものでなければならない。

#### 記録の保存

- ☒ 対象労働者ごとの労働時間の状況、健康・福祉確保措置の状況、苦情処理の状況、同意の状況(企画業務型のみ)について、記録を作成し、有効期間の終了後3年間保存しているか  
⇒決議・労使協定で定めたところによって、記録を保存しなければならない。

#### 実施状況の報告(企画業務型)

- ☒ 裁量労働制の実施状況に関し、6カ月ごとに、様式第13号の4により、対象労働者の労働時間の状況および健康、福祉を確保する措置の実施状況を労働基準監督署に報告しているか  
⇒当分の間、6カ月ごとの報告が義務付けられている。



## 企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度等の労使委員会チェックポイント

### 労使委員会の設置

- ☒ 労使委員会設置に関する労働者側の代表は適切か  
⇒事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合  
——当該労働組合  
⇒過半数で組織する労働組合がない場合——過半数代表者  
\* 労働者代表に関するチェックポイント参照、56P
- ☒ 労使委員会設置に際し、事前に、労働者側の代表と設置に関する日程、手順、便宜供与などについて十分に話し合ったか  
⇒労働者側の代表が適切に委員の指名ができるようにするために必要。
- ☒ 労使委員会の委員の半数については、労働者側の代表が指名したか  
⇒半数は労働者の代表でなければならない。
- ☒ 労働者側の代表が指名した委員に、人事部長、研究所長などの労働基準法の管理監督者が含まれていないか  
⇒労働者側の代表が指名した委員は全員一般の労働者でなければならない。
- ☒ 労使を代表する委員は、それぞれ、2人以上いるか  
⇒労使1名ずつ、全体で2名の委員会とは認められない。

### 労使委員会の運営規程

- ☒ 労使委員会の同意を得て、同委員会の運営規程を作成しているか  
⇒委員会の招集（定例および臨時）、定足数、議長選任、決議方法などを定めること。
- ☒ 定足数に関し、議決する場合には、労使それぞれについて、一定の出席を必要とする定めとしているか

⇒企画業務型裁量制、高度プロフェッショナル制度などに関し、出席委員の5分の4で議決する際に、労使委員の出席に大きな偏りがないようにするため。

- ☒ 労使委員会に対する情報の開示について、必要な定めをしているか  
⇒労使委員会で高度プロフェッショナル制度などの実施状況を適切に調査審議するためには、必要な情報の開示が不可欠である。

### 労使委員会の議事録

- ☒ 労使委員会の開催ごとに議事録を作成しているか  
⇒議事録の作成が義務付けられている。
- ☒ 議事録は、労働者に周知しているか  
⇒議事録の周知が義務付けられている。
- ☒ 議事録を3年間保存しているか  
⇒原則として、委員会の開催日から3年。  
⇒制度に関する5分の4の議決をした場合には、その議決による制度の有効期間の終了日から3年間。

### 不利益取り扱い禁止

- ☒ 労使委員会の委員になったこと、委員として正当な活動をしたことを理由とした不利益取り扱いをしていないか  
⇒これらの不利益取扱いは禁止されている。



## 柔軟な労働時間制度で 起こりうる法違反

高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の労働時間等の規定が適用除外され、1日8時間・週40時間を超えて働く日や週があっても違反とはなりません。

これは、労使委員会の決議が法定の要件に合致していて、かつ、決議内容に即した運用がなされている場合に限られます。例えば、決議で対象とした業務以外に従事している者を対象に含めた場合、職務記述書で定めた職務以外の仕事を指示した場合、104日の休日確保しなかった場合などは、要件違反のため、適用除外の効果はなく、32条などの違反が成立します。

裁量労働制は、労働時間の算定においてみなし時間を用いる制度です。仮に1日10時間働いた日があっても、労使委員会決議・労使協定で9時間と定められていれば9時間働いたものとみなされます。

これも、法定の要件に合致している場合に限りませんので、対象業務に該当しない場合、裁量性がない場合などには、実際に働いた時間に基づいて算定することとなり、その結果32条や37条の違反が成立することがあります。



## 第4章

# 年次有給休暇の制度、 労働者の健康確保